

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 544/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด อุดรธานี โจทก์
โจทก์ร่วม โจทก์
ธนาคาร เพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์
การเกษตร
นาย พิชัย พนม สิงห์ โจทก์
จำเลย
ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปีในความผิดฐานใช้ผู้อื่นให้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335,84 ส่วนความผิดฐานปลอมเอกสารกับใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264,268,83 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานใช้เอกสารปลอม 2 กระทั่งจำคุกกระทั่งละ 2 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าลงโทษฐานใช้เอกสารปลอม 4 กระทั่ง แต่ยังคงจำคุกกระทั่งละ 2 ปี เป็นการแก้ไขเล็กน้อยโดยลงโทษจำคุกจำเลยกระทั่งละไม่เกิน 5 ปี การที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดตามฟ้อง เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 268, 83, 335, 84, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 13.70 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 84, 91, 264, 268, 335 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ให้ลงโทษฐานใช้เอกสารปลอม 2 กระทง จำคุกกระทงละ 2 ปี ความผิดฐานใช้ให้บุคคลอื่นลักทรัพย์ลงโทษจำคุก 2 ปี รวมจำคุก 6 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 13.70 บาท แก่โจทก์ร่วม

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำเลยฐานใช้เอกสารปลอม 4 กระทง รวมเป็นโทษจำคุกจำเลยทั้งสิ้น 10 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ความผิดฐานใช้ผู้อื่นให้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 84 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี และความผิดฐานปลอมเอกสารกับใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264, 268, 83 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานใช้เอกสารปลอม 2 กระทั่ง จำคุกกระทั่งละ 2 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่าลงโทษจำเลยฐานใช้เอกสารปลอม 4 กระทั่ง แต่ยังคงจำคุกกระทั่งละ 2 ปี เป็นการแก้ไขเล็กน้อยโดยลงโทษจำคุกจำเลยกระทั่งละไม่เกิน 5 ปี ฎีกาของจำเลยในความผิดฐานใช้ผู้อื่นให้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์และในความผิดฐานปลอมเอกสารกับใช้เอกสารปลอมเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 วรรคแรก ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกฎีกาของจำเลย

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกได้วางหลักไว้ห้ามคู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่าง หรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อย และให้ลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับนั้น วิธีการที่จะดูว่าอย่างไรเป็นการแก้ไขมาก หรือแก้ไขเล็กน้อย แนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาให้ดูว่าศาลอุทธรณ์แก้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นอย่างไร เช่น ถ้าศาลอุทธรณ์แก้ทั้งบทกฎหมาย และกำหนดโทษ ถือว่าเป็นการแก้ไขมาก(ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2220/2527(ป), ที่ 3834/2529) แต่ถ้าศาลอุทธรณ์แก้เพียงบทกฎหมาย หรือกำหนดโทษอย่างหนึ่งอย่างใด ถือว่าเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2849/2528, 1457/2530) ข้อเท็จจริงตามฎีกานี้ศาลอุทธรณ์แก้เพียงเพิ่มจำนวนกระหนกลงโทษจำเลยเท่านั้น มิได้แก้บทกฎหมายและกำหนดโทษแต่ยังคงลงโทษจำคุกจำเลยกระหนลง 2 ปี เท่ากับศาลชั้นต้น จึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อยซึ่งศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยเรื่องทำนองเดียวกันนี้ไว้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 898/2525 และการที่จะพิจารณาว่าคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจะต้องดูโทษเป็นรายการกันไปว่าโทษจำคุกที่ศาลพิพากษาแต่ละกระหนเกิน 5 ปีหรือไม่ประกอบด้วย ประวิทย์อิทธิชัยวัฒนา